Политика обработки персональных данных

ALFEROV ART STUDIO | alferovart.ru

Редакция от 7 ноября 2026 года

1 Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет цели, основания, условия обработки и меры защиты персональных данных посетителей сайта https://alferovart.ru, лиц, обращающихся в мастерскую ALFEROV ART STUDIO, покупателей, заказчиков, получателей заказов и представителей контрагентов.

1.2. Оператор персональных данных - индивидуальный предприниматель Соломченко Сергей Сергеевич, ИНН 781142806253, ОГРНИП 323784700129142. Адрес Оператора и адрес для почтовых обращений - 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 66, кв. 9. ALFEROV ART STUDIO является обозначением мастерской, от имени которой действует Оператор.

1.3. Электронный адрес для вопросов об обработке данных, запросов, требований и отзыва согласия - alferovartstudio@yandex.ru. Рассмотрение обращений по персональным данным осуществляет Оператор либо уполномоченное им лицо.

1.4. Политика определяет правила обработки с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Гражданского кодекса РФ, законодательства о защите прав потребителей, налогах, расчетах и иных применимых нормативных актов. Обязанности Оператора исполняются в действующей редакции законодательства.

1.5. Персональными данными считается информация, которая прямо или в сочетании с другими сведениями позволяет определить человека. Обработка охватывает получение, хранение, использование и другие операции с такими сведениями. Значение остальных правовых терминов определяется законом № 152-ФЗ.

2 Получение данных

2.1. Сведения поступают непосредственно от пользователя при обращении через сайт, электронную почту или согласованный канал связи, а также при оформлении и исполнении заказа, доставки, возврата и претензии. Оператор обрабатывает только данные, относящиеся к соответствующей цели.

2.2. Сайт позволяет подготовить текст заявки в памяти браузера и открыть диалог в Telegram. Сообщение адресату отправляет сам пользователь. При открытии ссылки с подготовленным текстом этот текст может поступить сервису Telegram до отправки сообщения Оператору. Получение Оператором сообщения и обработка данных сервисом являются разными операциями, каждая из которых требует соответствующего правового основания. Применяются условия раздела 7.

2.3. Для связи используются предоставленные пользователем телефон, email или идентификатор выбранного канала. ФИО, адрес или пункт доставки, контакт для чека, реквизиты возврата и другие сведения запрашиваются в объеме, необходимом для конкретного действия. Обязательность предоставления сведений определяется целью и законом. При необходимости Оператор объясняет последствия их непредоставления.

2.4. Если сведения другого получателя заказа, представителя или иного лица поступают от заказчика, Оператор устанавливает самостоятельное основание их обработки и выполняет обязанности по информированию этого лица по статье 18 закона № 152-ФЗ. Подтверждение

заказчиком своих полномочий оценивается вместе с другими обстоятельствами и не освобождает Оператора от собственных обязанностей.

2.5. При подключении серверной формы обращения ее работа организуется с первичным приемом и записью данных граждан Российской Федерации в базе данных на территории Российской Федерации. На странице формы размещаются ссылки на Политику и, когда обработка основывается на согласии, на отдельный текст согласия с фиксацией его получения. До подключения такой формы порядок подготовки и отправки заявки определяется пунктом 2.2.

2.6. При получении сведений о несовершеннолетнем основания обработки и участие законного представителя определяются с учетом закона и дееспособности соответствующего лица. Полномочия представителя проверяются в необходимом объеме. Сведения для такой проверки ограничиваются предусмотренной законом необходимостью.

3 Принципы и основания обработки

3.1. Оператор определяет цель обработки до получения данных, ограничивает их состав необходимым для этой цели и поддерживает их актуальность. Данные с несовместимыми целями обрабатываются раздельно. Срок хранения определяется целью и применимыми обязательными требованиями.

3.2. Рассмотрение самостоятельного консультационного обращения осуществляется на основании отдельного согласия по пункту 1 части 1 статьи 6 закона № 152-ФЗ. Для подготовки, заключения и исполнения договора по инициативе пользователя применяется пункт 5 части 1 статьи 6. Сведения, необходимость которых для договора отсутствует, обрабатываются только при наличии самостоятельного основания.

3.3. Обязательный учет, оформление расчетных документов и исполнение предусмотренных законом требований осуществляются на основании пункта 2 части 1 статьи 6. Для защиты прав, взаимодействия с представителями контрагентов и обеспечения необходимой безопасности сайта применяется пункт 7 части 1 статьи 6 только в пределах обоснованной необходимости и при соблюдении прав и свобод человека. Для судопроизводства используются соответствующие специальные основания закона.

3.4. Согласие предоставляется отдельно от иных подтверждаемых документов, для определенных целей и состава сведений. Пользователь вправе его отозвать. Ознакомление с Политикой, посещение сайта, молчание и согласование заказа сами по себе согласия не образуют. Если обработка необходима на основании договора или закона, Оператор указывает и применяет именно это основание.

3.5. До начала обработки Оператор выполняет обязанность уведомления Роскомнадзора по статье 22 закона № 152-ФЗ, если применимое исключение отсутствует. Для трансграничной передачи действуют самостоятельные требования статьи 12. Наличие Политики и согласия не заменяет выполнение этих обязанностей.

4 Цели состав данных и сроки

4.1. Ответ на консультационное обращение. Категория субъектов - обратившиеся лица. Состав данных - предоставленные имя, контакт для ответа, идентификатор выбранного канала, содержание вопроса и относящаяся к нему переписка. Основание - отдельное согласие по пункту 1 части 1 статьи 6. Обработка для этой цели прекращается после завершения консультации, но не позднее 90 календарных дней с поступления обращения, либо при более раннем отзыве согласия. Сроки уничтожения определяются разделом 11. При переходе к заказу для необходимых сведений применяется пункт 4.2.

4.2. Подготовка и исполнение заказа на одежду, печать или вышивку. Категории субъектов - заказчики, покупатели и получатели, являющиеся стороной либо выгодоприобретателем

договора. Состав данных - необходимые ФИО, контакт, условия заказа, макет и параметры нанесения, сведения о сроках, расчетах и способе получения, а при доставке - адрес или пункт выдачи. Основание - пункт 5 части 1 статьи 6. Данные используются в период подготовки и исполнения договора. Если договор не заключен, обработка переговоров прекращается с их завершением, но не позднее 90 календарных дней после последнего контакта. Далее применяются раздел 11 и самостоятельные основания сохранения необходимых доказательств из пункта 4.3.

4.3. Претензии и защита законных требований. Категории субъектов - участники соответствующих отношений. Состав данных - необходимые контакты, существенные условия заказа, документы о расчете и исполнении, переписка по предмету требования. Основания - пункты 2, 5 и 7 части 1 статьи 6, а при судопроизводстве - применимые специальные основания. Минимальные доказательства исполнения сохраняются до трех лет после исполнения или прекращения договора. При возникшем споре необходимые материалы сохраняются до окончательного разрешения дела и завершения применимых сроков исполнения и обязательного хранения. Объем сохраненных сведений пересматривается с учетом необходимости защиты конкретного требования.

4.4. Расчеты и обязательный учет. Категории субъектов - участники расчетов и лица, сведения о которых законно содержатся в учетных документах. Состав данных - необходимые реквизиты сторон, контакт для электронного чека при его предоставлении, сведения о заказе, платеже, возврате и расчетных документах. Основания - пункт 2 части 1 статьи 6, НК РФ, закон № 54-ФЗ, а в применимых случаях закон № 402-ФЗ. Документы для исчисления и уплаты налогов сохраняются пять лет, если НК РФ не устанавливает иное. Применимые документы бухгалтерского учета сохраняются не менее пяти лет после отчетного года. Начало исчисления и специальные сроки определяются видом документа и законом. Эти правила относятся к необходимым документам и не обосновывают хранение всей клиентской переписки.

4.5. Взаимодействие с представителями организаций и ИП. Категория субъектов - представители контрагентов. Состав данных - ФИО, должность, рабочие контакты, сведения о полномочиях и относящаяся к взаимодействию деловая переписка. Основание - пункт 7 части 1 статьи 6 при соблюдении прав представителя либо другое применимое основание. Срок обработки определяется периодом делового взаимодействия. Для последующей защиты требований сохраняется необходимый минимум по пункту 4.3.

4.6. Обращения по персональным данным. Категории субъектов - заявители и их представители. Состав данных - контакт, сведения для проверки личности или полномочий, предмет обращения и подтверждение исполнения. Основание - пункт 2 части 1 статьи 6 и статьи 14, 20, 21 закона № 152-ФЗ. Данные используются до исполнения обращения. Минимальное подтверждение его исполнения может сохраняться до трех лет на основании пункта 7 части 1 статьи 6 для защиты прав и подтверждения соблюдения обязанностей. Избыточные документы проверки личности удаляются после утраты необходимости по правилам раздела 11. Для документов об уничтожении действует пункт 11.5.

4.7. Работа и защита сайта. Категория субъектов - посетители сайта. Технические сведения в журналах могут включать IP-адрес, дату и время запроса, адрес страницы, тип браузера, технический результат запроса и данные об ошибке. Основание необходимой обработки Оператором - пункт 7 части 1 статьи 6 при соблюдении прав посетителей. Обычный срок хранения подконтрольных Оператору журналов составляет до 30 календарных дней. Для выявленного инцидента сохраняются только необходимые материалы на период расследования и исполнения обязанностей по закону. Сведения в обычных журналах ограничиваются необходимыми техническими данными.

4.8. Подтверждение согласия. Категория субъектов - лица, предоставившие согласие. Состав данных - версия текста, дата, время и способ подтверждения, минимальные сведения о связи согласия с обращением. Основание фиксации - пункт 2 части 1 статьи 6 и часть 3 статьи 9 закона

№ 152-ФЗ. Подтверждение хранится в период обработки на согласии. После ее завершения необходимый минимум может сохраняться до трех лет для защиты законных требований на основании пункта 7 части 1 статьи 6. Возможность такого хранения оценивается отдельно от прекращенной первоначальной цели.

5 Границы использования данных

5.1. Состав данных для обращения и заказа ограничен обычными контактными и договорными сведениями. Сведения о здоровье, убеждениях и иных специальных категориях, а также биометрические данные для установления личности в описанных процессах не требуются. Пользователю следует направлять только информацию, относящуюся к его вопросу или заказу.

5.2. Изображения, имена и иные персональные данные в макете используются только в необходимом для согласованного изготовления объеме и при наличии основания в отношении соответствующих людей. Фотография становится биометрическими персональными данными в предусмотренных законом случаях ее использования для установления личности. Изготовление изделия не дает самостоятельного права публиковать сведения о заказчике или изображенном лице. Для портфолио, отзывов и публичного распространения устанавливаются отдельные основания, а когда требуется - оформляются согласие по статье 10.1 закона № 152-ФЗ и разрешение на использование изображения по ГК РФ.

5.3. Рекламные сообщения направляются при наличии отдельного предварительного согласия на рекламу и необходимого основания обработки контакта. Содержание и период согласия фиксируются отдельно от обращения и заказа. По требованию пользователя обработка для прямого продвижения товаров и рекламные сообщения прекращаются незамедлительно. Ответы на вопрос и сообщения, необходимые для исполнения текущего заказа, используются в пределах соответствующей цели.

5.4. Решения о заказе и обращении, порождающие юридические последствия или иным образом затрагивающие права человека, принимаются с участием уполномоченного лица. Для исключительно автоматизированных решений применяются специальные условия статьи 16 закона № 152-ФЗ. Аналитические и рекламные технологии подключаются после определения их целей, состава данных и правового основания с предварительным информированием пользователей и получением требуемого согласия.

6 Операции и получатели

6.1. Обработка может быть автоматизированной, ручной или смешанной. Оператор выполняет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, необходимое предоставление или доступ, блокирование, удаление и уничтожение данных в рамках целей Политики.

6.2. Оператор и уполномоченные лица получают доступ только в пределах порученных задач. Полномочия, конфиденциальность и порядок доступа оформляются надлежащим образом. При поручении обработки самостоятельному исполнителю соблюдается часть 3 статьи 6 закона № 152-ФЗ, включая получение согласия, когда оно необходимо. В поручении определяются цель, данные и операции, обязанности конфиденциальности, локализации и безопасности, подтверждение принятых мер и уведомление об инцидентах. Перед субъектом за организованную обработку отвечает Оператор в установленном законом объеме.

6.3. При размещении сайта и хранилища в Timeweb Cloud поставщиком инфраструктуры выступает ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД», ИНН 7810945525, ОГРН 1227800052215. Адрес - 420500, Республика Татарстан, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, оф. 605. Пределы технического доступа, перечень операций, размещение баз и резервных копий определяются фактически подключенной услугой, договором и требованиями законодательства. Подключение поставщика не создает самостоятельного права использовать данные для иных целей.

6.4. Для переписки используется Яндекс Почта по адресу alferovartstudio@yandex.ru. Почтовому сервису доступны адреса участников, содержание писем, необходимые вложения и технические сведения доставки. Поставщик обрабатывает эти сведения в пределах своих функций и применимых условий сервиса. Оператор организует деловое использование почты с учетом действующего договора и требований к обработке клиентских данных. Дополнительные функции анализа, пересылки и синхронизации оцениваются как самостоятельные операции.

6.5. Для расчета, исполнения заказа и обязательного учета необходимые сведения передаются обслуживающему банку, а при применимости - оператору ККТ и оператору фискальных данных. Для согласованной доставки выбранной службе предоставляются имя получателя, контакт, адрес или пункт выдачи и необходимые параметры отправления. Наименование службы и условия передачи сообщаются при согласовании доставки. Бухгалтерские и технические исполнители получают доступ по установленному основанию и только к необходимым данным. Получатели в рамках собственных законных обязанностей могут выступать самостоятельными операторами.

6.6. Государственным органам и суду сведения предоставляются по предусмотренному законом основанию и в необходимом объеме. Для каждой передачи Оператор определяет цель, состав данных, получателя и правовое основание. Перечень категорий получателей применяется только в этих пределах. Условия внешнего сервиса учитываются вместе с обязанностями Оператора и не заменяют их.

7 Хранение в России и трансграничная передача

7.1. К организуемому Оператором сбору данных граждан Российской Федерации применяются требования части 5 статьи 18 закона № 152-ФЗ. При сборе запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение и извлечение таких данных с использованием зарубежных баз не допускаются, кроме прямо предусмотренных законом исключений. Выбор пользователем канала связи и его согласие сами по себе исключений из этих требований не образуют.

7.2. При использовании таблиц Excel для учета заказов Оператор определяет место основного файла, рабочих и резервных копий, круг лиц с доступом и сроки удаления. Размещение и обработка организуются с соблюдением требований к российским базам. Автоматическая зарубежная синхронизация и передача в облачные сервисы оцениваются отдельно с учетом статей 12 и 18 закона № 152-ФЗ. Формат файла сам по себе не определяет место хранения.

7.3. До подключения серверной формы, CRM или нового хранилища Оператор устанавливает поставщика, фактическую страну размещения баз, состав данных и доступ третьих лиц. При подключении выполняются необходимые условия договоров, актуализируются Политика, согласия и обязательные уведомления. Первичный прием через серверную форму организуется по пункту 2.5.

7.4. Для трансграничной передачи требуется самостоятельное законное основание и соблюдение статьи 12 закона № 152-ФЗ. До начала организуемой передачи Оператор получает предусмотренные сведения о получателях и защите данных, направляет отдельное уведомление Роскомнадзору и соблюдает применимые сроки и ограничения. Режим передачи в конкретную страну определяется действующим перечнем государств и решениями уполномоченного органа. Согласие не заменяет эти процедуры.

7.5. При описанном в пункте 2.2 использовании Telegram содержание подготовленной ссылки и сообщения поступает внешнему сервису. Для организуемой Оператором передачи должны быть установлены получатели, страны, состав передаваемых сведений, цели и основания. Необходимая информация предоставляется пользователю до такой передачи в соответствии с законом. Последующее копирование сообщения в российскую таблицу не изменяет места и условий его первоначального получения. Использование мессенджера оценивается вместе с соблюдением требований о локализации.

7.6. Сведения о фактических получателях, месте баз и осуществляемой или предполагаемой трансграничной передаче предоставляются пользователю по правилам раздела 10. Пользователь может обратиться непосредственно на alferovartstudio@yandex.ru или по почтовому адресу из пункта 1.2.

8 Cookie и технические средства

8.1. Код сайта в описанной конфигурации использует файлы страниц, изображений и шрифтов и не подключает собственные аналитические и рекламные счетчики или рекламные cookie. Подконтрольные Оператору технические журналы обрабатываются в пределах пункта 4.7. Самостоятельная обработка технических сведений поставщиками инфраструктуры определяется применимыми условиями сервиса и законом.

8.2. При подключении cookie или иных идентификаторов Оператор до начала их применения раскрывает необходимые сведения об их назначении, составе, сроках, получателях и способах управления. Для необязательной аналитики или рекламы определяется отдельное основание и предварительно получается согласие, когда оно требуется. Отзыв такого согласия должен быть доступен пользователю.

8.3. Переход на внешние сайты и в приложения сопровождается самостоятельной обработкой со стороны соответствующего сервиса. Оператор оценивает также собственные обязанности, если организует передачу данных через встроенный виджет, ссылку с персональными сведениями или иную интеграцию.

9 Защита и конфиденциальность

9.1. Правовые, организационные и технические меры определяются по статьям 18.1 и 19 закона № 152-ФЗ с учетом характера данных, угроз и фактической информационной системы. Устанавливаются задачи и ответственность допущенных лиц, правила доступа, сроки хранения, внутренний контроль и порядок действий при нарушениях. Применимые требования к уровню защищенности выполняются для соответствующей системы.

9.2. Защита предусматривает разграничение прав, индивидуальные учетные записи, защиту устройств и учетных данных, защищенную передачу при работе серверных форм, актуализацию программного обеспечения, учет необходимых событий и резервное копирование с проверкой восстановления. Состав мер и подтверждение их реализации определяются применимыми требованиями и фактической обработкой.

9.3. Данные размещаются в закрытых местах хранения. Доступ к таблицам, выгрузкам, резервным копиям и макетам предоставляется по рабочей необходимости. Подтверждения операций и резервные копии учитываются при исполнении требований об ограничении обработки и уничтожении.

9.4. При инциденте Оператор ограничивает неправомерный доступ, устанавливает причины и последствия и выполняет обязательные уведомления. В случаях части 3.1 статьи 21 закона № 152-ФЗ уведомление Роскомнадзора об инциденте направляется в течение 24 часов с момента его выявления, а сведения о результатах внутреннего расследования - в течение 72 часов с того же момента. Принимаются меры по устранению последствий и предотвращению повторения.

10 Права пользователя и обращения

10.1. Пользователь вправе получить сведения об обработке и доступ к своим данным, узнать основания, цели, состав, сроки, получателей и сведения об осуществляемой или предполагаемой трансграничной передаче. Он вправе требовать уточнения, блокирования и уничтожения в установленных законом случаях, отозвать согласие и требовать прекращения обработки.

10.2. Обращение направляется на alferovartstudio@yandex.ru либо по адресу из пункта 1.2. Следует указать существо требования, связь с обращением или заказом и способ ответа. Отзыв согласия должен позволять установить его отправителя и определить, к каким сведениям он относится. Специальная тема письма не является условием рассмотрения.

10.3. Для запроса о доступе к данным применяются требования части 3 статьи 14 закона № 152-ФЗ, включая предусмотренные сведения об удостоверяющем личность документе, подтверждение отношений с Оператором или факта обработки и подпись заявителя. Электронный запрос оформляется по применимым требованиям закона. Полномочия представителя подтверждаются. Избыточные копии документов Оператор не запрашивает. При необходимости сведения уточняются для надлежащего исполнения запроса.

10.4. Ознакомление со своими данными предоставляется бесплатно. Информация по запросу предоставляется в течение 10 рабочих дней с его получения. При обоснованном продлении срок увеличивается не более чем на 5 рабочих дней с направлением мотивированного уведомления и причин продления. Ответ предоставляется в форме обращения или запроса, если заявитель не указал иную. Законный отказ оформляется мотивированно со ссылкой на применимую норму в установленный срок.

10.5. На период проверки по обращению применяются предусмотренные статьей 21 правила блокирования неправомерно обрабатываемых или неточных данных. При подтверждении неточности исправление производится в течение 7 рабочих дней со дня предоставления подтверждающих сведений. В случаях части 3 статьи 20 незаконно полученные либо избыточные для заявленной цели данные уничтожаются в течение 7 рабочих дней со дня представления соответствующих сведений. Об исправлении и принятых мерах сообщается заявителю и в предусмотренном законом объеме ранее информированным получателям.

10.6. Требование о прекращении обработки исполняется в течение 10 рабочих дней с его получения. Продление допускается не более чем на 5 рабочих дней с направлением мотивированного уведомления. При наличии предусмотренного законом основания продолжения Оператор ограничивает обработку необходимыми сведениями и сообщает заявителю применимое основание, цель и срок их сохранения.

10.7. Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в Роскомнадзор или суд и использовать иные способы защиты, предусмотренные законом.

11 Прекращение обработки и уничтожение

11.1. Обработка для соответствующей цели прекращается при ее достижении, истечении срока, отзыве согласия или требовании пользователя, если самостоятельные основания продолжения отсутствуют. При сохранении части данных Оператор определяет конкретное основание, необходимый состав, цель и срок. Хранение доказательств либо обязательных документов ограничивается этими условиями и не допускает использования для прекращенной цели.

11.2. После достижения цели или поступления отзыва согласия данные, для которых отсутствуют иные законные основания, уничтожаются не позднее 30 календарных дней с соответствующей даты. До уничтожения использование для прекращенной цели останавливается. Для случаев статьи 20 и иных специальных положений закона применяются установленные ими сроки, в том числе более короткие. Срок уничтожения не является дополнительным сроком использования данных для исходной цели.

11.3. При выявленной неправомерной обработке она прекращается не позднее 3 рабочих дней с даты выявления. Если обеспечить правомерность невозможно, данные уничтожаются не позднее 10 рабочих дней с этой даты. Об устранении нарушения или уничтожении сообщается субъекту, а в предусмотренных случаях - Роскомнадзору. При объективной невозможности уничтожения в сроки, указанные в частях 3-5.1 статьи 21, данные блокируются и уничтожаются не позднее 6

месяцев, если федеральным законом не установлен иной срок. Это исключение применяется только при наличии предусмотренных законом обстоятельств.

11.4. Уничтожение охватывает подконтрольные информационные системы, носители, рабочие экземпляры, выгрузки и резервные копии. Исполнителям по поручению направляются требования о прекращении обработки и уничтожении с получением подтверждения. Если действует допустимое законом блокирование копии, обеспечиваются ограничение доступа и исключение ее использования до уничтожения. Резервное восстановление не должно возвращать удаленные данные в обычную обработку.

11.5. Уничтожение подтверждается в соответствии с приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179. Для обработки без автоматизации составляется акт, а при автоматизированной или смешанной обработке - акт и выгрузка из журнала регистрации событий с предусмотренными сведениями. Акт и выгрузка хранятся три года с момента уничтожения данных. Их состав ограничивается установленными требованиями.

12 Действие и изменение Политики

12.1. Настоящая редакция применяется со дня ее опубликования на сайте. Актуальный текст предоставляется в свободном доступе по адресу https://alferovart.ru/privacy-policy и доступен со страниц, на которых осуществляется сбор данных.

12.2. Изменение Политики само по себе не расширяет цели и объем ранее предоставленного согласия и не создает новых оснований обработки. При изменении условий Оператор заранее информирует пользователя в необходимом объеме и получает новое согласие, когда это требуется законом. Обязательные уведомления актуализируются в установленном порядке.

12.3. Редакции Политики сохраняются для подтверждения условий, действовавших в соответствующий период. По вопросам применения Политики и реализации прав пользователь может обратиться на alferovartstudio@yandex.ru или по адресу Оператора из пункта 1.2.